报告中引用的法律法规条款

1.《中华人民共和国安全生产法》第十七条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

2.《中华人民共和国安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

3.《中华人民共和国安全生产法》第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;

（四）组织或者参与本单位应急救援演练;

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接受中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

7.《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

8.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

9.《中华人民共和国安全生产法》第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

10.《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

11.《中华人民共和国安全生产法》第五十四条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

12.《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

13.《中华人民共和国安全生产法》第一百条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

14.《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

(二)发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款;

(三)发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款;

(四)发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

15.《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第四十五条: 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款:(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;(二)违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的;(三)发现从业人员违章作业不加制止的;(四)超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的;(五)对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用的;(六)故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的;(七)拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

16.《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2020）版》部分规定: 四、《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 **（一）处罚依据:** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以

罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。**（二）违法行为情形和处罚基准：1.违法行为表现情形：**生产经营单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的。**处罚基准：**处上一年年收入百分之三十罚款。**2.违法行为表现情形：**生产经营单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生较大事故的。**处罚基准：**处上一年年收入百分之四十罚款。**3.违法行为表现情形：**生产经营单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生重大事故的。**处罚基准：**处上一年年收入百分之六十罚款。**4.违法行为表现情形：**生产经营单位主要负责人未依法履行安全生 产管理职责，导致发生特别重大事故的。**处罚基准：**处上一年年收入百分之八十罚款。**三十六、**《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条**（一）处罚依据：**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情

节特别严重的，处一千万元以上两千万元以下的罚款。**（二）违法行为情形和处罚基准：1.违法行为表现情形：**对一般事故发生负有责任，造成死亡一人，或者三人以上少于五人重伤的（包括急性工业中毒），或者直接经济损失三百万元以上少于六百万元的。**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处二十万元以上少于三十万元罚款。**2.违法行为表现情形：**对一般事故发生负有责任，造成死亡二人，或者五人以上少于十人重伤的（包括急性工业毒），或者直接经济损失六百万元以上少于一千万元的。**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处三十万元以上少于五十万元罚款。**3.违法行为表现情形：**对较大事故发生负有责任，造成三人以上少 于六人死亡，或者十人以上少于三十人重伤（包括急性工业中毒），或者一千万元以上少于三千万元直接经济损失的。**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处五十万元以上少于七十万元罚款。**4.违法行为表现情形：**对较大事故发生负有责任，造成六人以上少于十人死亡，或者三十人以上少于五十人重伤（包括急性工业中毒），或者三千万元以上少于五千万元直接经济损失的**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处七十万元以上少于一百万元罚款；**5.违法行为表现情形：**对重大事故发生负有责任，造成十人以上少于十五人死亡，或者五十人以上少于七十人重伤（包括急性工业中毒），或者五千万元以上少于七千万元直接经济损失的。**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处一百万元以上少于三百万元罚款。**6.**

违法行为表现情形：对重大事故发生负有责任，造成十五人以上少于三十人死亡，或者七十人以上少于一百人重伤（包括急性工业中毒），或者七千万元以上少于一亿元直接经济损失的。**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处三百万元以上少于五百万元罚款。**7.违法行为表现情形：**对特别重大事故发生负有责任，造成三十人以上少于四十人死亡，或者一百人以上少于一百二十人以下重伤（包括急性工业中毒），或者一亿元以上少于一亿二千万元直接经济损失的。**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处五百万元以上少于一千万元罚款。**8.违法行为表现情形：**对特别重大事故发生负有责任，造成四十人 以上少于五十人死亡，或者一百二十人以上少于一百五十人重伤（包括急性工业中毒），或者一亿二千万元以上少于一亿五千万元直接经济损失的。**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处一千万元以上少于一千五百万元罚款。**9.违法行为表现情形：**对特别重大事故发生负有责任，造成五十人以上死亡，或者一百五十人以上重伤（包括急性工业中毒），或者一亿五千万元以上直接经济损失的。**处罚基准：**对负有责任的生产经营单位处一千五百万元以上二千万元以罚款。

17.《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2020）版》部分规定：二十八、《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款 **（一）处罚依据：**生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门 的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生 产管理职

责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理 的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令 停产停业整顿。**（二）违法行为情形和处罚基准：** **1.违法行为表现情形：**生产经营单位未与承包单位、承租单位签订 的专门安全生产管理协议，未明确承包合同、租赁合同中各自的安全生 产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产管理统一协调、管理， 三项违法行为中有任意一项的。 **处罚基准：**责令限期改正，对生产经营单位可以处少于二万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处少于五千元罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿。**2.违法行为表现情形：**生产经营单位未与承包单位、承租单位签订 的专门安全生产管理协议，未明确承包合同、租赁合同中各自的安全生 产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产管理统一协调、管理， 三项违法行为中有任意二项的。**处罚基准：**责令限期改正，对生产经营单位可以处二万元以上少于 四万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以上少于七千元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。**3.违法行为表现情形：**生产经营单位既未与承包单位、承租单位签 订的专门安全生产管理协议，也未明确承包合同、租赁合同中各自的安 全生产

管理职责，且未对承包单位、承租单位的安全生产管理统一协调、管理。**处罚基准：**责令限期改正，对生产经营单位可以处四万元以上五万 元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千 元以上一万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。